来宾市应急管理局关于象州县石龙镇“7.9”较大道路交通事故调查报

2021-02-26 10:50 来源：来宾市应急管理局

2020年7月9日1时48分许，我市境内国道355线1770km+860m处(象州县石龙镇花山村委至高安镇接近龙楼村路段)发生一起小型普通客车与事故。事故发生后，市委农生文书记批示：请象州县妥善处理事故善后，抚慰死者家属，搞好事故调查。”市人民政府雷应敏市长批示：要及时做据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，市人民政府成立象州县石龙镇“7.9工作。调查组由市人民政府常务副市长担任组长，市人民政府副秘书长、市应急管理局局长分别担任常务副组长，成员从象州县人民政府、市公安市总工会等单位抽调组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、聘请专业机构检测鉴定、询问当事人因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出对事故责任单位和个人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和

一、车辆、驾驶员、道路、涉及单位基本情况

（一）车辆情况。

1.粤B766XX号车。属外籍汽车,车辆类型：小型普通客车，中文品牌：欧兰德牌，车身颜色：黑灰色，使用性质：非营运，核定载客：5人，机区西乡,车辆识别代号:LE4FTM5J455607XX,发动机号:4G69S4MSCG4XX。

该车于2006年2月22日在广东省深圳市公安局交通警察支队车辆管理所注册登记，注册登记车牌为粤BLU0XX,初次登记车主为金晖，使用性质户到车主陈X勤名下。最近一次检验于2020年4月17日在柳州鑫兴机动车检测有限公司进行，检验有效期至2021年2月28日,该车在中国大地财产保，保险有效期至2021年2月28日。

经查询“公安交通管理综合应用平台”，车辆状态为：事故未处理。该车于事发前有2条交通违法行为未处理，均为2020年6月11日于汕昆高速

经调查，粤B766XX号小型普通客车系广东中山籍人黄X清由广东驾驶到来宾市象州县石龙镇。黄X清与张X龙在象州石龙镇合伙养牛，2019年

2019年11月22日，车牌为粤B766XX机动车所有人：陈X勳行驶证证芯编号4490055548XX，有丢失补办记录。

2.桂BE7XX号重型自卸货车。机动车所有人：柳州市云迅运输有限公司，登记住所：广西柳州市城中区静兰路9号华展·华园15栋11-6，厂牌型代码：LGGX5DF50JL592XX,发动机号码：1417H089XX。

该车于2019年1月2日柳州市公安局交通警察支队车辆管理所初次注册登记，使用性质为货运，检验有效期至2021年1月31日，该车在中国太平机动车损失险（保额31.22万）、车上司机责任险（保额10万）、自燃损失险（31.22万）、不计免赔等，保险有效期至2021年1月8日。强制保险：ANANBH0Y1420B00035XX，保险公司名称：中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司柳州中心支公司柳江支公司，公司地址：广西柳江区1974年6月26日出生，身份号码XXXXXXXX，家住广西来宾市兴宾区寺山镇）与何X台（男，1975年7月18日出生，家住广西来宾市兴宾区寺山镇司购买该车，后将该车登记在广西柳州市云迅运输有限公司名下。

经查询“公安交通管理综合应用平台”，车辆状态为：事故未处理。该车于事发前有14条交通违法行为，均已处理完毕。详见下表：

序号	违法发生地	违法时间	违法行为
1	S323省道293公里100米	2019-1-14 11:47	不按规定会车
2	S323省道290公里100米	2019-2-19 12:16	在机动车驾驶室的前后窗范围内有妨碍驾驶线的物品
3	S323省道290公里100米	2019-02-19 12:19	在同车道行驶中，不按规定与前车保持必要全距离
4	S323省道290公里100米	2019-02-19 12:19	在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶驶人未按规定使用安全带
5	S323省道279公里300米	2019-03-23 13:53	擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据
6	S305省道101公里800米	2019-03-27 11:01	驾驶机件不符合技术标准的机动车
7	兴宾区天然桥路	2019-04-08 11:37	驾驶货车载物超过核定载质量未达30%
8	兴宾区天然桥路	2019-04-08 11:38	擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据
9	S211省道45公里150米	2019-05-05 09:40	不按规定会车
10	S304省道256公里	2019-09-18 10:52	驾驶货车载物超过核定载质量90%以上100下
11	来宾市兴宾铁北路	2019-11-08 11:24	擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据
12	来宾市兴宾铁北路	2019-11-08 11:25	外地人因不熟悉道路，违反载货汽车禁令标示通行的，经当地警察当场指出后立即终止行为的
13	G355线1770公里860米	2020-07-09 01:48	驾驶机件不符合技术标准的机动车
14	G355线1770公里860米	2020-07-09 01:48	未将障碍车辆移到不妨碍交通的地方停放的
15	G355线1770公里860米	2020-07-09 01:48	造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的
16	G355线1770公里860米	2020-07-09 01:48	机动车载货长度、宽度、高度超过规定
17	国道242线3302公里940米	2019-07-09 01:48	载货汽车、挂车未按规定安装侧面及后下部装置、粘贴车身反光标识的

18	国道242线3302公里940米	2019-05-20 11:32	机动车违反禁止标线指示的
19	国道323线1162公里0至999米	2019-02-28 10:00:54	驾驶中型以上载货汽车在道路上行驶超过规 速20%以上未达30%的

（二）驾驶人基本情况。

1.张X林，男，2004年8月16日出生，系粤B766XX号小型普通客车驾驶人。系广西象州县石龙镇居民，身份证号码：XXXXXXXX，无机动车驾
春季学期转学到象州县石龙中学就读，事故发生前已自动退学回家,经检验鉴定，张X林血样中未检出酒精和毒品。

2.陈X，男，1979年3月4日出生，家住广西来宾市兴宾区蒙村镇，系桂BE7XX号重型自卸货车驾驶人。持有B2E类机动车驾驶证，机动车驾驶
西壮族自治区来宾市公安局交通警察支队车辆管理所，初次领证日期为：2005年4月1日（驾龄15年），有效期至2021年4月1日,事发时驾驶证状态
品。2005年3月，陈X向来宾市公安局交通警察支队车辆管理所提出申领E类机动车驾驶证申请,同年4月1日考取E机动车驾驶证，于2008年5月2
证。审验日期至：2021年4月1日。经查，陈X于2020年6月19日开始，被车辆实际控制人何X台聘请与其共同驾驶桂BE7XX号重型自卸货车，从事
卸货车。

（三）乘客情况。

经查，事故中张X聪、黄X锦、韦X庆、黎X乘坐粤B766XX号小型普通客车，均在本次事故中死亡，身份均为象州县石龙中学在校初三学生，为

（四）事故路段基本情况。

1.事故现场道路及安全设施情况。

事故现场位于国道355线1770km+860m路段，事故路段为国道二级公路，呈南北走向，南往来宾市兴宾区高安乡方向，北往象州县石龙街方
面用水泥铺装，平直干燥，视线良好。道路施划有黄色中心单虚线将道路划分为两条车行道，车行道两侧为路肩，车行道与路肩均施划有白色分隔
西侧路肩宽135cm，东侧路肩宽155 cm。事故现场往北方向约1255米处的西侧路边、往南方向约780米处的东侧路边均设置有限速60km/h的交通

2.事故发生时天气情况。

象州县气象局出具气象凭证证实：2020年7月8日20时至9日08时天气情况如下：当日最高气温30.8℃；最低气温27.5℃；无雨；平均相对
件。

3.事故路段的道路设计、建设等方面情况。

事发路段位于国道355线1770km+860m处，该工程为县道、农村道路旧路改扩建工程，业主方为广西壮族自治区公路发展中心，项目法人是
路面中标单位：广西贵港交通投资集团，于2018年1月6日开始施工，2019年10月底主体工程完成。由广西安通宝建工集团有限公司负责路标建设

经查,象州石龙至来宾工程2020年5月完成了工程设计文件施工，6月15日前完成工程质量自检评定，评定合格，6月20日总监办完成工程质
测，检测结果合格；设计单位7月15日完成符合性审查，7月6日进行第四方质量见证检测，至事发日止，该工程还在待质量检测阶段中，待质量检

经公开招标，事发路段交安工程中标施工单位为广西贵港市交通投资建设有限公司，施工资质为公路工程施工总承包贰级，市政公用工程施工
计要求，施工单位自检及监理验收。

象州石龙至来宾G355建设工程于2018年1月6日开始施工，2019年10月底主体工程完成，道路标志标牌均能按设计要求完成。

（五）事故车辆所属单位基本情况。

柳州市云迅运输有限公司系桂BE7XX号重型自卸货车登记单位。成立于2018年2月11日，注册地在柳州市静兰路9号华展·华园15栋11-6，办
代码91450200MA5N1TEXXX，企业法人代表：韦桂玲；经营范围：道路货物运输，汽车、汽车零部件、润滑油、五金产品、电子产品、塑料制
机动车登记代理。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）道路运输经营许可证：桂交运管许可（柳）字4502000054
运、货物专用运输（罐式）。

（六）属地政府部门交通安全管理情况。

今年以来，来宾市道路交通安全工作联席会议办公室及市交通警察支队先后下发多个通知、方案等文件，在全市范围部署开展道路隐患排查治
县交警大队按照上级部署的各项工作方案开展整治行动，在对辖区道路开展交通安全隐患排查工作中，将存在的道路交通安全隐患整理上报象州县
警大队存在警力不足的问题，导致大队在开展各项交通安全整治、交通违法行为查处等工作，距预期工作目标尚有些差距。

象州县公安局交通警察大队现有民警25人、辅警60人。大队管辖道路基本情况：辖区道路共941.324公里（国道209线、国道355线里程长度
总里程达789公里）。为做好辖区公安交通管理工作，大队设立有石龙中队和罗秀中队，其中石龙中队（民警2人、辅警6人），罗秀中队（民警2人
署合理安排勤务、每天安排4个警组对辖区不同路段的各类车辆进行管控，严查三超一疲劳、违反禁止标线、酒驾醉驾毒驾、涉牌涉证、违法停
为。据统计，2020年1月至7月，大队共查处各类交通违法行为43098起（现场查处交通违法行为8003起），立刑事案件81起（其中26起已结案）
处重点车辆重点违法行为3006起，主要涉及无证驾驶、饮酒醉驾驾车、超速行驶、货运机动车超过核定质量、未按规定安装防护、粘贴车身反光标

7月8日，事故发生前一天，象州县交警大队按照勤务安排开展执勤执法工作，晚上8时开展酒驾醉驾毒驾夜查统一行动。据统计，当日大队共
行为7起）。“7.9”较大道路交通事故发生时象州交警大队石龙中队6名执勤人员在G209线开展执勤执法巡逻管控工作至凌晨1时许。“7.9”较大
在建路段（石龙中队辖区）。

2020年1月至7月，象州交警大队开展道路安全隐患排查工作16次（石龙中队共开展隐患排查5次，排查出安全隐患3处），并将排查出的隐患
报有关部门，确保隐患整改到位、辖区道路安全、有序、畅通。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过。

2020年7月9日1时48分许，张X林驾驶粤B766XX号小型普通客车搭载张X聪、黄X锦、黎X、韦X庆沿国道355线由兴宾区高安乡往
1770km+860m处，与由陈X驻停在前方的桂BE7XX号重型自卸货车在东侧车行道发生碰撞，造成张X林、张X聪、黄X锦、黎X、韦X庆当场死亡及

（二）救援及善后处理情况。

接到报警后，象州交警立即组织警力赶赴事故现场，到达事故现场后协同消防、急救等部门组织开展施救工作，并对事故现场进行勘查取证和
安局交警支队指挥中心等部门汇报。接报后，自治区公安厅交警总队副总队长甘杰南，来宾市副市长、市公安局党委书记、局长李道军，副局长姚
长廖双建，来宾市交通运输局副局长李昌，象州县县长韦涛，象州县常务副县长蓝柳杨，象州县副县长、公安局党委书记、局长韦廷等领导及相关
场处置工作于当天上午7时10分结束，现场清理完毕，交通秩序恢复。

粤B766XX号小型普通客车上5具男性的尸体施救出来后，全部运至来宾市殡仪馆存放，7月11日，桂BE7XX号重型自卸货车行驶证登记所有人
后事宜，并预付5名死者的丧葬费用共18.5万元，5具尸体已于7月18日全部火化完毕。

（三）应急救援评估。

此次事故救援，象州交警、消防、应急等部门接报后能迅速赶到现场，开展人员伤亡情况核实、疏导交通、救治伤员、勘察现场等前期工作。
场，协调、指挥事故应急处置工作。市应急管理、市公安交警、象州县人民政府等部门人员均能按照应急处置工作要求，开展应急处置工作。本次
应急处置不到位造成事故扩大或社会负面影响的情形。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况（死亡5人）。

此事故造成5人当场死亡，事故遇难者基本情况如下：

1.张X林，男，15岁，系广西象州县石龙镇居民，公民身份号码：XXXXXXXX。交通方式：驾驶粤B766XX号小型普通客车。

2.张X聪，男，15岁，系广西象州县石龙镇居民，公民身份号码：XXXXXXXX，系象州县石龙中学学生。交通方式：乘坐粤B766XX号小型普通

3.韦X庆，男，15岁，系广西象州县石龙镇居民，公民身份号码：XXXXXXXX，系象州县石龙中学学生。交通方式：乘坐粤B766XX号小型普通

4.黄X锦，男，16岁，系广西桂平市麻垌镇居民，公民身份号码：XXXXXXXX，系象州县石龙中学学生。交通方式：乘坐粤B766XX号小型普通

5.黎X，男，15岁，系广西象州县石龙镇居民，公民身份号码：XXXXXXXX，系象州县石龙中学学生。交通方式：乘坐粤B766XX号小型普通客

经法医检验鉴定意见，韦X庆因交通事故造成严重的颅脑损伤，最终因严重的颅脑损伤导致呼吸、循环衰竭死亡；张X聪因交通事故造成严重的
张X林、黄X锦3人均因交通事故造成严重的颅脑损伤，最终因严重的颅脑损伤导致呼吸、循环衰竭死亡。

（二）事故造成直接经济损失。

该起事故造成粤B766XX号小型普通客车、桂BE7XX号重型自卸货车损坏，车辆直接经济损失约5万元。5名死者善后理赔金额已经完成18.5万元

四、事故原因和性质

根据象州县公安局交通警察大队道路交通事故认定书（第4513221202000000362号）认定意见：“陈X具有对本次事故发生起一定作用的行为
故事实，具有交通肇事逃逸情形；张X林具有对本次事故发生起主要作用的行为，且在事故中过错较大。陈X，张X林应承担同等责任。张X聪、黄
任。”结合现场勘查材料、当事人陈述、证人证言、检验鉴定意见、车辆及驾驶人信息查询结果、视频资料、相关单位管理台账等证据综合分析后

（一）事故直接原因。

1.张X林无机动车驾驶证驾驶制动效能不符合技术标准的粤B766XX号小型普通客车在夜间上道路行驶，至事故发生路段时车辆超速行驶，且遇
规范安全驾驶、文明驾驶，以致与停在前方道路上的车辆发生碰撞，是造成此事故发生的主要原因。

2.陈X驾驶车身反光标识不符合技术标准的桂BE7XX号重型自卸货车上路行驶，车辆发生故障停放在行车道上难以移动且妨碍交通时，未在来车
间未开启示廓灯和后位灯，且货车后下部防护装置未符合安全技术标准，是引发事故并加大事故损害的另一方面原因。

（二）事故间接原因。

1.道路交通安全宣传工作还存在漏洞或盲区，广大驾乘人员的道路交通安全意识薄弱。张X林在未取得机动车驾驶证的情况下驾驶车辆，未经
较小，遇到突发情况无法有效应对。陈X无货运从业资格证,驾驶反光标识和后下部防护装置不符合技术标准的车辆在路边停靠时,未在来车方向规定
后位灯。事故发生后，陈X作为涉事车辆驾驶人，漠视法律，存在隐瞒、藏匿事故事实的行为，具有交通肇事逃逸情形。本事故中张X林、陈X无视
意识到无证驾驶、超速行驶、夜间在道路上停车的危险性，最终酿成事故。在本事故中死亡人员年龄均在15、16岁，坐在后排的韦X庆、黄X锦、
成年乘客缺乏自我安全保护常识，道路交通安全意识淡薄。以上种种表现，说明事故中两车的驾驶员、乘客都存在道路交通安全意识薄弱问题，反
区。

2.家庭对未成年人的安全监管和教育不到位。张X龙对自身使用和保管的粤B766XX号小型普通客车存在的安全隐患问题排查处理不及时，导致
的机动车钥匙随意放置家中，致使其儿子张X林容易取得车辆钥匙。张X林在未经正规驾驶培训、无机动车驾驶证的情况下驾驶制动效能不符合技
驶，至事故发生路段时超速行驶，遇险情时未能采取有效措施，确保安全通过。张X林未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，最终酿成该事故。张X
全监管和教育作用。

3.货车所属单位安全管理不到位。桂BE7XX号重型自卸货车系何X和何X台两人共同出资向广西柳州市云迅运输有限公司购买，随后将该车登记
迅运输有限公司作为登记车辆的管理单位，安全生产主体责任落实不到位，各项安全管理制度形同虚设，安全管理措施落实不到位，对登记车辆
在：

（1）主要负责人督促、检查本单位安全生产工作不到位，从未组织过对所属车辆的安全检查，未能及时消除生产安全事故隐患，车后部的车
的高度和宽度，减弱了该车的警示作用。

（2）安全教育培训工作不到位，安全教育学习台帐造假。在调查组调取的该公司驾驶人安全教育学习台账都有何X签字，但调查组对何X进行到任何学习通知，当出示该驾驶人安全教育学习台账予何X看时，何X称上面的签名均不是他本人所签。

4.车辆检测机构涉嫌违规开展检测工作。桂BE7XX号重型自卸货车于2020年01月08日在广西贵港市港安机动车服务有限公司机动车检测站进《机动车安全技术检验报告》（A号-线第4次）。经调取贵港市公安局交通警察支队车辆管理所及港安机动车服务有限公司机动车检测站视频资料装不牢固，后经整改，该车后防护装置采用点焊的方式通过了外检。经调取检测站出具的《机动车（三轮汽车、摩托车除外）安全技术检验表29658kg,与整备质量的15500kg相差巨大，该车涉嫌调换车厢上线通过检测。

(三）事故性质

经调查认定，象州县石龙镇“7.9”较大道路交通事故是一起私家车、营运车辆负同等责任的生产安全责任事故。

五、相关人员、单位的责任认定及处理建议

（一）张X林无机动车驾驶证驾驶制动效能不符合技术标准的机动车辆在夜间上道路行驶，至事故发生路段时超速行驶，且遇险情时未采取有文明驾驶，以致与停在前方道路上的车辆发生碰撞，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第二十一条、第二十二条生的主要原因。张X林是未成年人，但也具有民事行为能力，虽然已在事故中死亡，但其监护人应该承担民事赔偿责任。建议由事故中受害方向法关部门积极进行司法协助。

（二）陈X驾驶车身反光标识不符合技术标准的大货车上路行驶，车辆发生故障停放在行车道上难以移动且妨碍交通时，未在来车方向规定的灯和后位灯，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第五十二条；《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条一款之规定，是造成此事故发生的另一方面原因。事故发生后，陈X藏匿其驾驶人的身份，并由他人顶替其为桂BE7XX号重型自卸货车驾驶人的行为

陈X驾驶后下部防护装置未符合安全技术标准车辆的行为，违反了《广西壮族自治区道路交通安全条例》第十七条第一款之规定，加大了事故损

陈X驾驶载物超过核定载质量、载物的高度违反了装载要求的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款之规定，但与

建议由公安交警部门按照相关法律规定对陈X违法违规行为进行处理，其涉嫌交通肇事逃逸情节的由公安交警部门依法移送司法部门追究其刑事

（三）张X聪、黄X锦、韦X庆、黎X乘坐车辆，无与本次事故的发生有因果关系的道路交通安全违法行为。

（四）何X、何X台两人共同出资购买桂BE7XX号重型自卸货车，作为车辆实际控制人，聘用没有货运从业资格证的驾驶人陈X驾驶货运车辆从议由事故中受害方向法院提起民事诉讼，根据司法机关裁定承担其应负责任，相关部门积极提供协助。

（五）广西柳州市云迅运输有限公司作为车辆的管理单位，安全生产主体责任落实不到位，各项安全管理制度形同虚设，安全管理措施落实不排查和安全教育不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第十九条、第二十五条、第三十八条、第四十一条规定，建议由来宾市应急管理局门，督促企业依法依规整改。

（六）广西贵港市港安机动车服务有限公司不严格执行机动车检测工作标准和规范，放任后下部防护装置不符合安全技术标准的车辆合格通过会转贵港市相关部门依法依规处理。

（七）象州县道路交通联席会议办公室各成员单位对广大驾乘人员道路交通安全宣传力度不够、路面秩序整治、道路安全隐患排查整治工作还全意识教育不够。建议由象州县人民政府组织一次事故警示教育会议，对道路交通安全工作履职不到位的县级部门进行警示约谈，对存在问题进行警示约谈，督促其组织辖区内各类学校以校为单位开展一次事故警示教育，并组织学生家长签订严格管理自己车辆，杜绝未成年违法违规驾驶机动

六、事故防范措施及整改建议

(一)象州县各相关部门、各未成年监护人要加强对未成年安全意识教育和安全管理。该事故中张X林属于未成年，擅自获取监护人保管的车辆未采取有效措施，引发碰撞事故，车上4名未成年人乘客均未按照乘车安全规范要求系安全带，造成事故损害后果扩大，最终导致5名未成年人死亡监护人要深刻吸取事故教训，根据各自职责，举一反三，落实好未成年人安全教育工作，进一步提升未成年人自我安全防护意识。属地各级各部门措施落实，让未成年远离危险源，确保不再出现类似未成年人群死群伤事故。

（二）市县两级教育部门要加强在校学生的安全管理。教育部门要将此次事故通报至各学校，组织各学校学生开展警示教育；举一反三督促、全教育、管理措施，组织学生家长签订严格管理自己车辆，杜绝未成年违法违规驾驶机动车行为的倡议书；可以联合公安交警部门，采取多种形式全出行意识，进一步提升学生安全防护能力。

（三）道路运输企业要认真吸取事故教训，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，确保运输安全。

道路运输企业（特别是危化品运输企业）要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对车辆、车主和驾驶员的作，严格落实驾驶员聘用和安全培训教育制度；要加强对车辆安全隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患问题。杜绝非法改装、机件不符合安为；要采取技术、管理措施，及时、全面掌握车辆违法违规情况，对屡次违反法律法规进行道路运输的车主，要加强安全教育、管理和严肃处理。

（四）道路运输管理部门要强化对道路运输企业安全监管，有效预防和减少道路运输事故。

道路运输管理部门要加强对运输企业的指导和管理，督促运输企业认真贯彻国家有关道路交通安全法律法规，建立健全安全生产责任制，督理，及时消除生产安全事故隐患；要对安全隐患突出、多次发生道路交通违法行为的企业，加大安全检查频次，按有关规定进行严厉处理；要针式、安全隐患排查治理不到位等突出问题，开展专项整治；要督促道路运输企业加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求、从严考识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处置能力。

（五）公安交警部门要针对事故暴露出的问题，加强路面执法管控、驾乘人员安全培训教育，严厉打击道路交通违法行为。

公安交警部门要加强与交通运输、应急管理等部门信息互通互报，及时通报辖区内同一企业、同一车辆、同一驾驶员重复发生违法行为，推动通违法行为专项整治行动，在辖区重点区域、重点路段、重点时段开展流动巡逻、机动执勤，及时查处、纠正货车、微型面包车各类交通违法行为广大驾乘道路交通安全意识。

象州县石龙镇“7.9”较大道路交通事故调查组

2021年2月8日

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办单位：来宾市人民政府办公室　承办单位：来宾市政务服务和大数据发展局
地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号　邮编：546100
桂公网安备 45130202000120号　桂ICP备05002094号-1　网站标识码：4513000027
中国互联网违法和不良信息举报中心 12377.cn
来宾市互联网违法和不良信息举报平台

安全事故调查报告

来宾市应急管理局关于象州县石龙镇“7.9”较大道路交通事故调查报告

2021-02-26 10:50　来源：来宾市应急管理局　【字体：大 中 小】

2020年7月9日1时48分许，我市境内国道355线1770km+860m处(象州县石龙镇花山村委至高安镇接近龙楼村路段)发生一起小型普通客车与重型自卸货车碰撞,造成5人当场死亡的较大道路交通事故。事故发生后，市委农生文书记批示：请象州县妥善处理事故善后，抚慰死者

家属，搞好事故调查。”市人民政府雷应敏市长批示：要及时做好事故处理和后续工作。”为及时妥善处理事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，市人民政府成立象州县石龙镇“7.9”较大道路交通事故调查组，负责开展事故调查处理工作。调查组由市人民政府常务副市长担任组长，市人民政府副秘书长、市应急管理局局长分别担任常务副组长，成员从象州县人民政府、市公安局、市应急管理局、市交通运输局、市教育体育局、市总工会等单位抽调组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、聘请专业机构检测鉴定、询问当事人和查阅相关资料等形式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出对事故责任单位和个人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议，形成如下事故调查报告：

一、车辆、驾驶员、道路、涉及单位基本情况

（一）车辆情况。

1.粤B766XX号车。属外籍汽车,车辆类型：小型普通客车，中文品牌：欧兰德牌，车身颜色：黑灰色，使用性质：非营运，核定载客：5人，机动车所有人：陈X勳，登记住所：广东省深圳市宝安区西乡,车辆识别代号:LE4FTM5J455607XX,发动机号:4G69S4MSCG4XX。

该车于2006年2月22日在广东省深圳市公安局交通警察支队车辆管理所注册登记，注册登记车牌为粤BLU0XX,初次登记车主为金晖，使用性质为非营运，后于2007年6月25日办理转移登记，过户到车主陈X勳名下。最近一次检验于2020年4月17日在柳州鑫兴机动车检测有限公司进行，检验有效期至2021年2月28日,该车在中国大地财产保险股份有限公司东莞中心支公司麻涌营销服务部投保，保险有效期至2021年2月28日。

经查询“公安交通管理综合应用平台”，车辆状态为：事故未处理。该车于事发前有2条交通违法行为未处理，均为2020年6月11日于汕昆高速超速行驶。

经调查，粤B766XX号小型普通客车系广东中山籍人黄X清由广东驾驶到来宾市象州县石龙镇。黄X清与张X龙在象州石龙镇合伙养牛，2019年的时候，黄X清将该车交给张X龙使用。

2019年11月22日，车牌为粤B766XX机动车所有人：陈X勳行驶证证芯编号4490055548XX，有丢失补办记录。

2.桂BE7XX号重型自卸货车。机动车所有人：柳州市云迅运输有限公司，登记住所：广西柳州市城中区静兰路9号华展·华园15栋11-6，厂牌型号：乘龙牌LZ3315M5FB重型自卸货车，车辆识别代码：LGGX5DF50JL592XX,发动机号码：1417H089XX。

该车于2019年1月2日柳州市公安局交通警察支队车辆管理所初次注册登记，使用性质为货运，检验有效期至2021年1月31日，该车在中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司投保交强险、机动车损失险（保额31.22万）、车上司机责任险（保额10万）、自燃损失险（31.22万）、不计免赔等，保险有效期至2021年1月8日。强制保险单号：ANABH0CTP19B00725XX、商业保险单号：ANANBH0Y1420B00035XX，保险公司名称：中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司柳州中心支公司柳江支公司，公司地址：广西柳江区拉堡镇柳堡路320号。该车实际出资人系何X（男，1974年6月26日出生，身份号码XXXXXXXX，家住广西来宾市兴宾区寺山镇）与何X台（男，1975年7月18日出生，家住广西来宾市兴宾区寺山镇）二人，何X和何X台向广西柳州市云迅运输有限公司购买该车，后将该车登记在广西柳州市云迅运输有限公司名下。

经查询“公安交通管理综合应用平台”，车辆状态为：事故未处理。该车于事发前有14条交通违法行为，均已处理完毕。详见下表：

序号	违法发生地	违法时间	违法行为	记分	罚款（元）
1	S323省道293公里100米	2019-1-14 11:47	不按规定会车	1	150
2	S323省道290公里100米	2019-2-19 12:16	在机动车驾驶室的前后窗范围内有妨碍驾驶人视线的物品	0	50
3	S323省道290公里100米	2019-02-19 12:19	在同车道行驶中，不按规定与前车保持必要的安全距离	0	100

4	S323省道290公里100米	2019-02-19 12:19	在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时驾驶人未按规定使用安全带	0	50
5	S323省道279公里300米	2019-03-23 13:53	擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据	0	200
6	S305省道101公里800米	2019-03-27 11:01	驾驶机件不符合技术标准的机动车	0	200
7	兴宾区天然桥路	2019-04-08 11:37	驾驶货车载物超过核定载质量未达30%	3	200
8	兴宾区天然桥路	2019-04-08 11:38	擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据	0	200
9	S211省道45公里150米	2019-05-05 09:40	不按规定会车	1	150
10	S304省道256公里	2019-09-18 10:52	驾驶货车载物超过核定载质量90%以上100%以下	6	1700
11	来宾市兴宾铁北路	2019-11-08 11:24	擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据	0	200
12	来宾市兴宾铁北路	2019-11-08 11:25	外地人因不熟悉道路，违反载货汽车禁令标志指示通行的，经当地警察当场指出后立即终止违法行为的	警告	警告
13	G355线1770公里860米	2020-07-09 01:48	驾驶机件不符合技术标准的机动车	0	200
14	G355线1770公里860米	2020-07-09 01:48	未将障碍车辆移到不妨碍交通的地方停放的	0	200
15	G355线1770公里860米	2020-07-09 01:48	造成交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的	12	1000
16	G355线1770公里860米	2020-07-09 01:48	机动车载货长度、宽度、高度超过规定	0	150
17	国道242线3302公里940米	2019-07-09 01:48	载货汽车、挂车未按规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的	0	150
18	国道242线3302公里940米	2019-05-20 11:32	机动车违反禁止标线指示的	3	200
19	国道323线1162公里0至999米	2019-02-28 10:00:54	驾驶中型以上载货汽车在道路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的	6	100

（二）驾驶人基本情况。

1.张X林，男，2004年8月16日出生，系粤B766XX号小型普通客车驾驶人。系广西象州县石龙镇居民，身份证号码：XXXXXXXX，无机动车驾驶证,2018年3月份在河南省少林寺读初中；2019年春季学期转学到象州县石龙中学就读，事故发生前已自动退学回家,经检验鉴定，张X林血样中未检出酒精和毒品。

2.陈X，男，1979年3月4日出生，家住广西来宾市兴宾区蒙村镇，系桂BE7XX号重型自卸货车驾驶人。持有B2E类机动车驾驶证，机动车驾驶证号：XXXXX，档案编号：XXXXX，发证机关：广西壮族自治区来宾市公安局交通警察支队车辆管理所，初次领证日期为：2005年4月1日（驾龄15年），有效期至2021年4月1日,事发时驾驶证状态“正常”。经检验鉴定，陈X血样中未检出酒精和毒品。2005年3月，陈X向来宾市公安局交通警察支队车辆管理所提出申领E类机动车驾驶证申请,同年4月1日考取E机动车驾驶证，于2008年5月20日在来宾市公安局交通警察支队车管所增驾B2驾驶证。审验日期至：2021年4月1日。经查，陈X于2020年6月19日开始，被车辆实际控制人何X台聘请与其共同驾驶桂BE7XX号重型自卸货车，从事货运工作，事发当天为其独自驾驶桂BE7XX号重型自卸货车。

（三）乘客情况。

经查，事故中张X聪、黄X锦、韦X庆、黎X乘坐粤B766XX号小型普通客车，均在本次事故中死亡，身份均为象州县石龙中学在校初三学生，为外宿生，事发时属于放学离校状态。

（四）事故路段基本情况。

1.事故现场道路及安全设施情况。

事故现场位于国道355线1770km+860m路段，事故路段为国道二级公路，呈南北走向，南往来宾市兴宾区高安乡方向，北往象州县石龙街方向，道路东侧为甘蔗地，西侧为桉树岭地。该路段路面用水泥铺装，平直干燥，视线良好。道路施划有黄色中心单虚线将道路划分为两条车行道，车行道两侧为路肩，车行道与路肩均施划有白色分隔单实线。道路全宽990cm，车行道宽均为350cm，西侧路肩宽135cm，东侧路肩宽155 cm。事故现场往北方向约1255米处的西侧路边、往南方向约780米处的东侧路边均设置有限速60km/h的交通标志牌。

2.事故发生时天气情况。

象州县气象局出具气象凭证证实：2020年7月8日20时至9日08时天气情况如下：当日最高气温30.8℃；最低气温27.5℃；无雨；平均相对湿度74.2%；没有监测到影响行车安全的恶劣气象条件。

3.事故路段的道路设计、建设等方面情况。

事发路段位于国道355线1770km+860m处，该工程为县道、农村道路旧路改扩建工程，业主方为广西壮族自治区公路发展中心，项目法人是桂中公路发展中心，于2015年开始公开招标，路基路面中标单位：广西贵港交通投资集团，于2018年1月6日开始施工，2019年10月底主体工程完成。由广西安通宝建工集团有限公司负责路标建设，广西八桂过程监理咨询有限公司负责监理。

经查,象州石龙至来宾工程2020年5月完成了工程设计文件施工，6月15日前完成工程质量自检评定，评定合格，6月20日总监办完成工程质量评定工作，评定合格。6月25日第三方完成质量检测，检测结果合格；设计单位7月15日完成符合性审查，7月6日进行第四方质量见证检测，至事发日止，该工程还在待质量检测阶段中，待质量检测鉴定后进行交工验收。

经公开招标，事发路段交安工程中标施工单位为广西贵港市交通投资建设有限公司，施工资质为公路工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级。经现场调查，路基和路面宽度均符合设计要求，施工单位自检及监理验收。

象州石龙至来宾G355建设工程于2018年1月6日开始施工，2019年10月底主体工程完成，道路标志标牌均能按设计要求完成。

（五）事故车辆所属单位基本情况。

柳州市云迅运输有限公司系桂BE7XX号重型自卸货车登记单位。成立于2018年2月11日，注册地在柳州市静兰路9号华展·华园15栋11-6，办事处在柳州市柳南区新南环中段，企业统一社会信用代码91450200MA5N1TEXXX，企业法人代表：韦桂玲；经营范围：道路货物运输，汽车、汽车零部件、润滑油、五金产品、电子产品、塑料制品、机械配件销售，装卸搬运服务，贸易咨询服务，机动车登记代理。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）道路运输经营许可证：桂交运管许可（柳）字450200005409号，有效期至2022年4月1日，经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）。

（六）属地政府部门交通安全管理情况。

今年以来，来宾市道路交通安全工作联席会议办公室及市交通警察支队先后下发多个通知、方案等文件，在全市范围部署开展道路隐患排查治理、交通安全专项整治等一系列事故预防工作。象州县交警大队按照上级部署的各项工作方案开展整治行动，在对辖区道路开展交通安全隐患排查工作中，将存在的道路交通安全隐患整理上报象州县人民政府并抄报相关责任单位落实整改。由于象州交警大队存在警力不足的问题，导致大队在开展各项交通安全整治、交通违法行为查处等工作，距预期工作目标尚有些差距。

象州县公安局交通警察大队现有民警25人、辅警60人。大队管辖道路基本情况：辖区道路共941.324公里（国道209线、国道355线里程长度共95.197公里；省道57.187公里；县道、乡道及村道总里程达789公里）。为做好辖区公安交通管理工作，大队设立有石龙中队和罗秀中队，其中石龙中队（民警2人、辅警6人），罗秀中队（民警2人、辅警5人），大队每月根据上级公安机关的工作部署合理安排勤务、每天安排4个警组对辖区不同路段的各类车辆进行管控，严查三超一疲劳、违反禁止标线、酒驾醉驾毒驾、涉牌涉证、违法停车、未按规定安装防护、粘贴车身反光标识等违法行为。据统计，2020年1月至7月，大队共查处各类交通违法行为43098起（现场查处交通违法行为8003起），立刑事案件81起（其中26起已结案），行政拘留11人，吊销机动车驾驶证83本，其中查处重点车辆重点违法行为3006起，主要涉及无证驾驶、饮酒醉驾驾车、超速行驶、货运机动车超过核定质量、未按规定安装防护、粘贴车身反光标识及违法停车等。

7月8日，事故发生前一天，象州县交警大队按照勤务安排开展执勤执法工作，晚上8时开展酒驾醉驾毒驾夜查统一行动。据统计，当日大队共查处违法行为77起（G209线、G355线查处重点违法行为7起）。“7.9”较大道路交通事故发生时象州交警大队石龙中队6名执勤人员在G209线开展执勤执法巡逻管控工作至凌晨1时许。“7.9”较大道路交通事故发生地G355线石龙至黄兰桥路段属于在建路段（石龙中队辖区）。

2020年1月至7月，象州交警大队开展道路安全隐患排查工作16次（石龙中队共开展隐患排查5次，排查出安全隐患3处），并将排查出的隐患形成书面台账及整改清单，上报象州县人民政府及通报有关部门，确保隐患整改到位、辖区道路安全、有序、畅通。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过。

2020年7月9日1时48分许，张X林驾驶粤B766XX号小型普通客车搭载张X聪、黄X锦、黎X、韦X庆沿国道355线由兴宾区高安乡往象州县石龙镇方向行驶，1时48分许,车辆行驶至1770km+860m处，与由陈X驻停在前方的桂BE7XX号重型自卸货车在东侧车行道发生碰撞，造成张X林、张X聪、黄X锦、黎X、韦X庆当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）救援及善后处理情况。

接到报警后，象州交警立即组织警力赶赴事故现场，到达事故现场后协同消防、急救等部门组织开展施救工作，并对事故现场进行勘查取证和指挥疏导交通，同时向县公安局指挥中心、来宾市公安局交警支队指挥中心等部门汇报。接报后，自治区公安厅交警总队副总队长甘杰南，来宾市副市长、市公安局党委书记、局长李道军，副局长姚欢，交警支队支队长陆柳华，来宾市应急管理局副局长廖双建，来宾市交通运输局副局长李昌，象州县县长韦涛，象州县常务副县长蓝柳杨，象州县副县长、公安局党委书记、局长韦廷等领导及相关部门到现场，指挥协调事故处理及善后工作。事故现场处置工作于当天上午7时10分结束，现场清理完毕，交通秩序恢复。

粤B766XX号小型普通客车上5具男性的尸体施救出来后，全部运至来宾市殡仪馆存放，7月11日，桂BE7XX号重型自卸货车行驶证登记所有人柳州市云迅运输有限公司到象州交警大队配合处理善后事宜，并预付5名死者的丧葬费用共18.5万元，5具尸体已于7月18日全部火化完毕。

（三）应急救援评估。

此次事故救援，象州交警、消防、应急等部门接报后能迅速赶到现场，开展人员伤亡情况核实、疏导交通、救治伤员、勘察现场等前期工作。市县两级党委政府高度重视，相关领导及时赶赴现场，协调、指挥事故应急处置工作。市应急管理、市公安交警、象州县人民政府等部门人员均能按照应急处置工作要求，开展应急处置工作。本次事故救援行动及时、组织科学、处置得当，未出现因应急处置不到位造成事故扩大或社会负面影响的情形。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况（死亡5人）。

此事故造成5人当场死亡，事故遇难者基本情况如下：

1.张X林，男，15岁，系广西象州县石龙镇居民，公民身份号码：XXXXXXXX。交通方式：驾驶粤B766XX号小型普通客车。

2.张X聪，男，15岁，系广西象州县石龙镇居民，公民身份号码：XXXXXXXX，系象州县石龙中学学生。交通方式：乘坐粤B766XX号小型普通客车。

3.韦X庆，男，15岁，系广西象州县石龙镇居民，公民身份号码：XXXXXXXX，系象州县石龙中学学生。交通方式：乘坐粤B766XX号小型普通客车。

4.黄X锦，男，16岁，系广西桂平市麻垌镇居民，公民身份号码：XXXXXXXX，系象州县石龙中学学生。交通方式：乘坐粤B766XX号小型普通客车。

5.黎X，男，15岁，系广西象州县石龙镇居民，公民身份号码：XXXXXXXX，系象州县石龙中学学生。交通方式：乘坐粤B766XX号小型普通客车。

经法医检验鉴定意见，韦X庆因交通事故造成严重的颅脑损伤，最终因严重的颅脑损伤导致呼吸、循环衰竭死亡；张X聪因交通事故造成严重的创伤性、失血休克导致呼吸、循环衰竭死亡；黎X、张X林、黄X锦3人均因交通事故造成严重的颅脑损伤，最终因严重的颅脑损伤导致呼吸、循环衰竭死亡。

（二）事故造成直接经济损失。

该起事故造成粤B766XX号小型普通客车、桂BE7XX号重型自卸货车损坏，车辆直接经济损失约5万元。5名死者善后理赔金额已经完成18.5万元，后续赔偿金额将根据司法机关判决最终认定。

四、事故原因和性质

根据象州县公安局交通警察大队道路交通事故认定书（第4513221202000000362号）认定意见：“陈X具有对本次事故发生起一定作用的行为，在事故中有过错，且发生事故后，隐瞒、藏匿事故事实，具有交通肇事逃逸情形；张X林具有对本次事故发生起主要作用的行为，且在事故中过错较大。陈X，张X林应承担同等责任。张X聪、黄X锦、韦X庆、黎X在本次事故中无过错，不承担责任。”结合现场勘查材料、当事人陈述、证人证言、检验鉴定意见、车辆及驾驶人信息查询结果、视频资料、相关单位管理台账等证据综合分析后，认定事故原因为：

（一）事故直接原因。

1.张X林无机动车驾驶证驾驶制动效能不符合技术标准的粤B766XX号小型普通客车在夜间上道路行驶，至事故发生路段时车辆超速行驶，且遇险情时未采取有效措施，确保安全通过，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，以致与停在前方道路上的车辆发生碰撞，是造成此事故发生的主要原因。

2.陈X驾驶车身反光标识不符合技术标准的桂BE7XX号重型自卸货车上路行驶，车辆发生故障停放在行车道上难以移动且妨碍交通时，未在来车方向规定的距离内设置明显有效的警告标志，在夜间未开启示廓灯和后位灯，且货车后下部防护装置未符合安全技术标准，是引发事故并加大事故损害的另一方面原因。

（二）事故间接原因。

1.道路交通安全宣传工作还存在漏洞或盲区，广大驾乘人员的道路交通安全意识薄弱。张X林在未取得机动车驾驶证的情况下驾驶车辆，未经过正规的驾驶培训，驾驶知识和经验缺乏，加上年龄较小，遇到突发情况无法有效应对。陈X无货运从业资格证,驾驶反光标识和后下部防护装置不符合技术标准的车辆在路边停靠时,未在来车方向规定的距离内设置明显有效的警告标志,未开启示廓灯和后位灯。事故发生后，陈X作为涉事车辆驾驶人，漠视法律，存在隐瞒、藏匿事故事实的行为，具有交通肇事逃逸情形。本事故中张X林、陈X无视安全管理规定，法律意识淡薄，思想麻痹大意，没有意识到无证驾驶、超速行驶、夜间在道路上停车的危险性，最终酿成事故。在本事故中死亡人员年龄均在15、16岁，坐在后排的韦X庆、黄X锦、黎X三人均未按照规定使用安全带，反映出这三位未成年乘客缺乏自我安全保护常识，道路交通安全意识淡薄。以上种种表现，说明事故中两车的驾驶员、乘客都存在道路交通安全意识薄弱问题，反映了我们道路交通安全宣传工作还存在某种漏洞或盲区。

2.家庭对未成年人的安全监管和教育不到位。张X龙对自身使用和保管的粤B766XX号小型普通客车存在的安全隐患问题排查处理不及时，导致车辆制动效能不符合技术标准，且将自身使用和保管的机动车钥匙随意放置家中，致使其儿子张X林容易取得车辆钥匙。张X林在未经正规驾驶培训、无机动车驾驶证的情况下驾驶制动效能不符合技术标准的粤B766XX号小型普通客车在夜间上道路行驶，至事故发生路段时超速行驶，遇险情时未能采取有效措施，确保安全通过。张X林未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，最终酿成该事故。张X林属于未成年人，张X龙作为法定监护人，未起到安全监管和教育作用。

3.货车所属单位安全管理不到位。桂BE7XX号重型自卸货车系何X和何X台两人共同出资向广西柳州市云迅运输有限公司购买，随后将该车登记在广西柳州市云迅运输有限公司名下。广西柳州市云迅运输有限公司作为登记车辆的管理单位，安全生产主体责任落实不到位，各项安全管理制度形同虚设，安全管理措施落实不到位，对登记车辆及驾驶人安全管理混乱，安全教育不到位。主要表现在：

（1）主要负责人督促、检查本单位安全生产工作不到位，从未组织过对所属车辆的安全检查，未能及时消除生产安全事故隐患，车后部的车身反光标识有脱落现象，不能完整地体现机动车后部的高度和宽度，减弱了该车的警示作用。

（2）安全教育培训工作不到位，安全教育学习台帐造假。在调查组调取的该公司驾驶人安全教育学习台账都有何X签字，但调查组对何X进行询问时得知其从未参加过这公司的安全学习，也未接到任何学习通知，当出示该驾驶人安全教育学习台账予何X看时，何X称上面的签名均不是他本人所签。

4.车辆检测机构涉嫌违规开展检测工作。桂BE7XX号重型自卸货车于2020年01月08日在广西贵港市港安机动车服务有限公司机动车检测站进行了机动车安全技术检验，并出具了结论为合格的《机动车安全技术检验报告》（A号-线第4次）。经调取贵港市公安局交通警察支队车辆管理所及港安机动车服务有限公司机动车检测站视频资料，检测站外检人员在外检时已发现该车后防护装置安装不牢固，后经整改，该车后防护装置采用点焊的方式通过了外检。经调取检测站出具的《机动车（三轮汽车、摩托车除外）安全技术检验表（仪器设备检验部分）》，显示该车的轮荷总和为29658kg,与整备质量的15500kg相差巨大，该车涉嫌调换车厢上线通过检测。

(三）事故性质

经调查认定，象州县石龙镇“7.9”较大道路交通事故是一起私家车、营运车辆负同等责任的生产安全责任事故。

五、相关人员、单位的责任认定及处理建议

（一）张X林无机动车驾驶证驾驶制动效能不符合技术标准的机动车辆在夜间上道路行驶，至事故发生路段时超速行驶，且遇险情时未采取有效的措施确保安全通过，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，以致与停在前方道路上的车辆发生碰撞，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第二十一条、第二十二条第一款、第四十二条第一款之规定，是造成此事故发生的主要原因。张X林是未成年人，但也具有民事行为能力，虽然已在事故中死亡，但其监护人应该承担民事赔偿责任。建议由事故中受害方向法院提起民事诉讼，依法由其监护人赔偿受害者损失,相关部门积极进行司法协助。

（二）陈X驾驶车身反光标识不符合技术标准的大货车上路行驶，车辆发生故障停放在行车道上难以移动且妨碍交通时，未在来车方向规定的距离内设置明显有效的警告标志，在夜间未开启示廓灯和后位灯，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第五十二条；《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十条；《广西壮族自治区道路交通安全条例》第十六条第一款之规定，是造成此事故发生的另一方面原因。事故发生后，陈X藏匿其驾驶人的身份，并由他人顶替其为桂BE7XX号重型自卸货车驾驶人的行为，具有交通肇事逃逸情形。

陈X驾驶后下部防护装置未符合安全技术标准车辆的行为，违反了《广西壮族自治区道路交通安全条例》第十七条第一款之规定，加大了事故损害后果。

陈X驾驶载物超过核定载质量、载物的高度违反了装载要求的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款之规定，但与本次事故的发生无因果关系。

建议由公安交警部门按照相关法律规定对陈X违法违规行为进行处理，其涉嫌交通肇事逃逸情节的由公安交警部门依法移送司法部门追究其刑事责任，相关处理结果报来宾市应急管理局备案。

（三）张X聪、黄X锦、韦X庆、黎X乘坐车辆，无与本次事故的发生有因果关系的道路交通安全违法行为。

（四）何X、何X台两人共同出资购买桂BE7XX号重型自卸货车，作为车辆实际控制人，聘用没有货运从业资格证的驾驶人陈X驾驶货运车辆从事货运工作，应根据事故责任划分承担连带责任，建议由事故中受害方向法院提起民事诉讼，根据司法机关裁定承担其应负责任，相关部门积极提供协助。

（五）广西柳州市云迅运输有限公司作为车辆的管理单位，安全生产主体责任落实不到位，各项安全管理制度形同虚设，安全管理措施落实不到位，对所属车辆及驾驶人安全管理混乱，事故隐患排查和安全教育不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第十九条、第二十五条、第三十八条、第四十一条规定，建议由来宾市应急管理局依法处罚，并由市安委会转企业所在地柳州市相关部门，督促企业依法依规整改。

（六）广西贵港市港安机动车服务有限公司不严格执行机动车检测工作标准和规范，放任后下部防护装置不符合安全技术标准的车辆合格通过检测，还涉嫌调换车厢上线通过检测。建议由市安委会转贵港市相关部门依法依规处理。

（七）象州县道路交通联席会议办公室各成员单位对广大驾乘人员道路交通安全宣传力度不够、路面秩序整治、道路安全隐患排查整治工作还存在薄弱环节。象州县教育体育局对学生道路交通安全意识教育不够。建议由象州县人民政府组织一次事故警示教育会议，对道路交通安全工作履职不到位的县级部门进行警示约谈，对存在问题进行整顿。由来宾市教育体育局对象州县教育体育局进行警示约谈，督促其组织辖区内各类学校以校为单位开展一次事故警示教育，并组织学生家长签订严格管理自己车辆，杜绝未成年违法违规驾驶机动车行为的倡议书。

六、事故防范措施及整改建议

(一)象州县各相关部门、各未成年监护人要加强对未成年安全意识教育和安全管理。该事故中张X林属于未成年，擅自获取监护人保管的车辆钥匙，无证驾驶机动车上路，夜间超速行驶，遇险情未采取有效措施，引发碰撞事故，车上4名未成年人乘客均未按照乘车安全规范要求系安全带，造成事故损害后果扩大，最终导致5名未成年人死亡，事故教训十分深刻。象州县各相关部门、各未成年监护人要深刻吸取事故教训，根据各自职责，举一反三，落实好未成年人安全教育工作，进一步提升未成年人自我安全防护意识。属地各级各部门和家庭要防患于未然，加强对未成年人各项安全管控措施落实，让未成年远离危险源，确保不再出现类似未成年人群死群伤事故。

（二）市县两级教育部门要加强在校学生的安全管理。教育部门要将此次事故通报至各学校，组织各学校学生开展警示教育；举一反三督促、指导各级各类学校建立家校一体、分工明确的学生安全教育、管理措施，组织学生家长签订严格管理自己车辆，杜绝未成年违法违规驾驶机动车行为的倡议书；可以联合公安交警部门，采取多种形式宣传道路交通安全知识，培养广大学生文明交通、安全出行意识，进一步提升学生安全防护能力。

（三）道路运输企业要认真吸取事故教训，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，确保运输安全。

道路运输企业（特别是危化品运输企业）要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对车辆、车主和驾驶员的日常安全管理，严格做好车辆、驾驶员的资质审查工作，严格落实驾驶员聘用和安全培训教育制度；要加强对车辆安全隐患排查治理，及时发现并消除安全隐患问题。杜绝非法改装、机件不符合安全技术标准、安全设施不全的车辆上路行驶等违法行为；要采取技术、管理措施，及时、全面掌握车辆违法违规情况，对屡次违反法律法规进行道路运输的车主，要加强安全教育、管理和严肃处理。

（四）道路运输管理部门要强化对道路运输企业安全监管，有效预防和减少道路运输事故。

道路运输管理部门要加强对运输企业的指导和管理，督促运输企业认真贯彻国家有关道路交通安全法律法规，建立健全安全生产责任制，督促企业落实企业主体责任，强化安全生产隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患；要对安全隐患突出、多次发生道路交通违法行为的企业，加大安全检查频次，按有关规定进行严厉处理；要针对企业对所属车辆管理不严、驾驶员培训教育流于形式、安全隐患排查治理不到位等突出问题，开展专项整治；要督促道路运输企业加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求、从严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处置能力。

（五）公安交警部门要针对事故暴露出的问题，加强路面执法管控、驾乘人员安全培训教育，严厉打击道路交通违法行为。

公安交警部门要加强与交通运输、应急管理等部门信息互通互报，及时通报辖区内同一企业、同一车辆、同一驾驶员重复发生违法行为，推动形成监管合力；要持续深入开展货车、微型面包车交通违法行为专项整治行动，在辖区重点区域、重点路段、重点时段开展流动巡

逻、机动执勤，及时查处、纠正货车、微型面包车各类交通违法行为。结合实际，推进道路交通安全宣传教育，不断提升广大驾乘道路交通安全意识。

象州县石龙镇“7.9”较大道路交通事故调查组

2021年2月8日

手机版 | 电脑版

主办：来宾市人民政府办公室

承办：来宾市政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000120号

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号

邮编：546199

政府网站找错

党政机关